



Nr. 7 Kabinettsitzung vom 27. November 1922, 18 Uhr

R 43 I/1381 , Bl. 82 f.

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg¹, Oeser, Hermes, Becker, Albert, Brauns, Geßler, Heinze, Groener; StS Hamm, Brugger, Teucke, Müller, Geib, Heinrici, v. Haniel, Schroeder, Göhre; MinDir. Popitz; MinR Krüger, Zarden, Wever, Kempner, v. Bornstedt; Geh.LegR Schmidt-Elskop²; RegR v. Stockhausen; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

- 1) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Zwangsanleihe. [...]
- 2) Vorläufige Richtlinien über die Gewährung von Zusatzentschädigungen an Auslandsbeamte. [...]
- 3) Zweite Abänderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues.
- 4) Strafantrag wegen Beleidigung der Reichsregierung
- 5) Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Offizierentschädigungsgesetze. [...]
- 6) Außerhalb der Tagesordnung.

¹ v. Rosenberg, der bisherige Gesandte in Kopenhagen, war als letzter Minister ernannt worden und hatte seine Ernennungsurkunde erst am 22. 11. abends erhalten, nachdem bis zuletzt noch die Botschafter Sthamer und v. Bergen in der Presse als mögliche RAM genannt wurden.

² In dieser und den folgenden Kabinettsitzungen bis zum 12.1.23 nimmt Schmidt-Elskop die Funktion des Pressechefs der RReg. wahr, nachdem der bisherige Pressechef, MinDir. Oskar Müller, zugleich mit dem Kabinett Wirth zurückgetreten war. Die Neubesetzung der Pressestelle gestaltet sich schwierig, zumal der Reichsverband der deutschen Presse auf sein Ersuchen hin von der RReg. zur Beratung hinzugezogen wird. Am 16. 12. kommt es in der Pressekonferenz zu einer lebhaften Debatte, in deren Verlauf Herr Feihl von der ‚Kölnischen Zeitung‘ u. a. ausführt: „Nicht nur von einer Seite, sondern von mindestens zehn Seiten wurde mir gesagt – ich weiß nicht, ob der Eindruck zutrifft, ich würde es bedauern –, daß die Stelle des Pressechefs feil geboten würde wie saures Bier.“ (Protokoll der Pressekonferenz in R 43 I/1774 , Bl. 99-110). Schließlich wird MinDir. Heilbron am 12.1.23 zum Pressechef ernannt (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 45).

1) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Zwangsanleihe. [...]

2) Vorläufige Richtlinien über die Gewährung von Zusatzentschädigungen an Auslandsbeamte. [...]

3) Zweite Abänderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues.

Reichsarbeitsminister Brauns trägt den Inhalt des Entwurfs vor und gibt eine eingehende Begründung. Er erklärt, daß er sich gezwungen sieht, die Abgabe auf 1 500 vom Hundert zu erhöhen und bittet das Kabinett um Zustimmung³. Nach längerer Debatte, an der sich die Minister Hermes, Becker, Oeser, Albert und Heinze beteiligten, stimmt das Kabinett dem Antrage des Reichsarbeitsministers zu⁴.

4) Strafantrag wegen Beleidigung der Reichsregierung

a) *gegen die Schriftleiter der Emdener Zeitung und des Miesbacher Anzeigers*⁵

b) *gegen den Postbeamten Möckel aus Bärenstein*

Reichsjustizminister Heinze referiert über die beiden Straftaten und betont, daß er Strafantrag nicht stellen würde⁶. Nachdem aber sein Amtsvorgänger die Angelegenheit in die Wege geleitet habe, glaube er, davon nicht abgehen zu können und bäte das Kabinett um Zustimmung zur Strafverfolgung.

Das Kabinett schloß sich diesen Ausführungen an.

³ Am 11.11.22 hatte der RArbM den Entwurf der Rkei zugeleitet und dabei mitgeteilt: „Zwischen dem RFin. und dem RArbMin. konnte auch bei einer Chefbesprechung keine Einigung erzielt werden. Meinungsverschiedenheiten bestehen hauptsächlich über die Höhe der Abgabe. Während der Entwurf eine Erhöhung der Abgabe auf 1000% der Friedensmiete vorsieht (500% für die Länder (§ 5) und denselben Anteil für die Gemeinden oder Gemeindeverbände – § 6 –), will das RFin. nur einer Erhöhung auf 100% zustimmen.“ (R 43 I/1381, Bl. 84-92, hier: Bl. 84). Akten dazu in R 43 I/2342, Bl. 379-387.

⁴ Der Gesetzentwurf, der nach der Behandlung im RR am 13.1.23 dem RT zugeleitet wird (RT-Drucks. Nr. 5474, Bd. 376), sieht Abgabesätze von 1500% vor und enthält daneben noch einige unwesentliche Abweichungen vom Kabinettsentwurf. Das Kabinett stimmt der Erhöhung der Abgabesätze am 9.1.23 zu (Dok. Nr. 37, Anhang). Über die Entstehung und Bearbeitung dieses Gesetzentwurfs berichtet Brauns vor dem RT am 12.3.23 (RT-Bd. 358, S. 10069 ff.).

⁵ So formuliert aufgrund einer Änderung der Rkei vom 6.12.22; ursprünglich: „a) gegen den Schriftleiter der Emdener Zeitung Burger in Emden“.

⁶ Der Strafantrag zu a) war von RJM Radbruch am 5.11.22 gestellt worden und bezog sich auf den Artikel „Aus der deutschen Republik!“ in Nr. 143 der ‚Emdener Zeitung‘ vom 21.6.22, der unmittelbar vorher bereits im ‚Miesbacher Anzeiger‘ abgedruckt worden war. „Dieser Artikel enthält Beleidigungen des Herrn RK und der Mitglieder der RReg., deren Zusammentreffen mit dem russischen Volkskommissar Tschitscherin in den abfälligsten Ausdrücken einer Kritik unterzogen wird.“ (R 43 I/1228, Bl. 114). Der Strafantrag zu b) war am 10.11.22 von Radbruch beantragt worden; er bezog sich auf beleidigende Äußerungen des Postbeamten Möckel in einem Vortrag über „Die Macht des Judentums, ein Verbrechen am deutschen Volk“, gehalten am 30.3.22 vor dem Bürgerbund in Crottendorf (R 43 I/1228, Bl. 124).

5) Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Offizierentschädigungsgesetze. [...]

6) Außerhalb der Tagesordnung.

Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß er jedem Ressort den Teil seiner Reichstagsrede abschriftlich zustellen werde, der für das betreffende Ressort von Interesse sei. Er bat dann die Herren, in nächster Zeit ihre Vorschläge zu unterbreiten, damit man nunmehr zu Taten komme⁷. Das Kabinett erklärte sich damit einverstanden.

⁷ Am 8.12.22 schickt der RK den Ressorts eine Liste mit 26 Stichworten zu den wichtigsten politischen Fragen, die er in dieser Reihenfolge in der Regierungserklärung angesprochen hatte. „Um für die nun einsetzende Arbeit des Kabinetts einen Überblick zu haben, wäre ich den Herren Reichsministern für Einsendung einer Aufstellung zu den zu ihrer Zuständigkeit gehörenden Fragen dankbar, aus denen in aller Kürze a) der bestehende Rechtszustand, b) die gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Absichten der Ressorts und c) der Zeitpunkt ersichtlich ist, bis zu dem ungefähr auf Vorlage von Gesetzentwürfen oder auf Einleitung wichtiger verwaltungsmäßiger Maßnahmen gerechnet werden kann.“ (R 43 I/1493 , Bl. 48-51). Am 4.1.23 erinnert der RK die Minister; bis zum 27. 1. sind die entsprechenden Übersichten aller Ressorts eingegangen; sie werden in der Rkei auf 10 Seiten zusammengefaßt (R 43 I/1493 , Bl. 253-262).

Zitierhinweis

Nr. 7 Kabinettsitzung vom 27. November 1922, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 18–19 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D7>